

Tužitelj:

Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen, Njemačka
datum rođenja: 24.10.1964

Okresný súd Bratislava V

Prokofievova 12, 852 38 Bratislava V
podatelnaOSBA5@justice.sk
lubica.vrchovska@justice.sk

10.7.2025

TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE

Tuženik:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
IČO: 35937874
zastupana po: Ing. Katarína Berová, voditeljica odjela zdravstvenog osiguranja

Predmet: TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG NEZAKONITE OVRHE – IZNOS: 10 000 EUR

I. Činjenično stanje

Dana 9.4.2025. Općinski sud Banská Bystrica izdao je ovlaštenje za provedbu ovrhe br. 156EX 171/25 na temelju ovršne isprave VŠZP – izvješća o zaostacima br. 2427017713. Ta je isprava izdana za razdoblje od siječnja 2022. do svibnja 2023. u iznosu od 687,70 EUR + 10 EUR troškova.

Tužitelj je pak u to vrijeme bio državljanin SR s prebivalištem i osiguranjem u Njemačkoj. Prema Uredbi (EZ) br. 883/2004 na tužitelja se primjenjuje pravo samo jedne države članice – Njemačke.

VŠZP je dopisom od 6.6.2025. službeno priznala da je javno zdravstveno osiguranje u SR prestalo 30.8.2016. te da je tražbina iz izvješća o zaostacima br. 2427017713 svedena na 0,00 EUR. Unatoč tomu provedena je ovrha i blokiran račun tužitelja: IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308. VŠZP ustraje na zadržavanju naknade od 10 EUR.

Dana 26.02.2025. ovršiteljica mi je neovlašteno skinula 44,58 € i banka naknadu od –8 €. Dana 10.6.2025. ovršiteljica je skinula 41,68 € i banka naknadu od –8 €, čime je nastala daljnja imovinska šteta.

Do danas, na dan 10.7.2025., ovršiteljica ni nakon moje opomene nije napustila moj račun niti vratila skinuta sredstva!

II. Pravna ocjena

Prema zakonu br. 514/2003 Zb. o odgovornosti za štetu počinjenu pri obavljanju javne vlasti, država i njezina tijela odgovaraju za štetu prouzročenu nezakonitom odlukom ili nepravilnim službenim postupanjem. U ovom je slučaju došlo do:

- pogrešno evidentiranje tužitelja kao samoplatiša,
- izdavanje nezakonitog izvješća o zaostacima,
- neosnovani ovršni prijedlog,
- provedbu ovrhe, koja je zadržala u imovinska prava tužitelja.

Posljedica je bila zadiranje u prava, ograničenje raspolaganja računom, stres te narušavanje dostojanstva i ekonomske sigurnosti tužitelja.

1. Obveza komunikacije leži na javnoj instituciji

Prema zakonu br. 71/1967 Zb. o upravnom postupku (Zakon o upravnom postupku) i zakonu br. 580/2004 Zb. o zdravstvenom osiguranju:

- upravno tijelo (VšZP) dužno je utvrditi činjenično stanje i osigurati dostavu,
- ako ne može dostaviti, ne može izvoditi posljedice prema adresatu.

3. Izvješće o zaostacima izdano je a da nisam imao mogućnost braniti se

- To je u suprotnosti s čl. 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava (pravo na pošteno suđenje),
- kao i s načelom audiatur et altera pars („neka se sasluša i druga strana“).

„Cijeli postupak – od pogrešnog evidentiranja, preko neizvršene dostave, sve do ovrhe – odvio se o meni, bez mogega znanja i sudjelovanja. Takvo obavljanje javne vlasti kažnjivo je i nespojivo s načelima pravne države. Time mi je oduzeto pravo na obranu, čime je došlo do grubog zadiranja u moja temeljna prava.“

To načelo ima uporište:

U čl. 47. Povelje EU-a o temeljnim pravima → pravo na djelotvoran pravni lijek i pošteno suđenje

U čl. 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava → pravo biti uredno obaviješten i saslušan

I u slovačkom pravu:

- § 3 Zakona o upravnom postupku – obveza postupati u suradnji sa strankom,
- § 17a zakona br. 580/2004 Zb. – mogućnost podnošenja prigovora na izvješće o zaostacima, o kojoj nisam bio obaviješten – što znači da mi je oduzeto pravo na obranu.

III. Dokazna sredstva:

- Dopis VšZP od 6.6.2025. o brisanju tražbine (dokaz br. 1)
- Očitovanje VšZP od 16.6.2025. o ustrajanju na 10 EUR troškova (dokaz br. 2)
- Potvrda o osiguranju u Njemačkoj od 2016. (nadomještam izjavom pod prisegom i potvrdom o prebivalištu – Meldezettel)
- Sken blokiranog računa (dokaz br. 3)
- Izjava pod prisegom tužitelja o zadiranju i šteti (dokaz br. 4)

IV. Tužbeni zahtjev (Petitum):

Tužitelj predlaže da sud donese sljedeću presudu:

1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. dužna je platiti tužitelju iznos od 10 000 EUR na ime naknade štete zajedno sa zateznim kamatama od dana dostave tužbe do isplate.

2. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. dužna je naknadiť tužiteľju troškove postupka u roku od 3 dana od pravomočnosti presude.



S poštovanjem

U Kumhausenu, dana 10.07.2025.

Peter Ferenc

[Dokument potpisan QES-om]

Podnositelj:

Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen, Savezna Republika Njemačka
datum rođenja: 24.10.1964

Okresný súd Bratislava V

Prokofievova 12, 852 38 Bratislava V

10.07.2025

Predmet: ZAHTJEV ZA OSLOBOĐENJE OD SUDSKE PRISTOJBE prema § 138 st. 1 Zakona o parničnom postupku (CSP)

I. Obrazloženje zahtjeva

Ovime tražim potpuno oslobođenje od sudske pristojbe u postupku za naknadu štete protiv Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., koji podnosim zbog nezakonitog postupanja pri izdavanju i primjeni izvješća o zaostacima te naknadne ovrhe.

Ja sam fizička osoba koja se dugotrajno nalazi u socijalnoj i imovinskoj oskudici. Od 2016. trajno živim u Saveznoj Republici Njemačkoj, gdje sam trenutačno bez prihoda, bez imovine i u stanju osobne insolventnosti. Na njemačkom sudu podnio sam prijedlog za otvaranje stečaja kao fizička osoba – nepoduzetnik. Postupak je trenutačno u tijeku.

Nisam u mogućnosti podmiriti sudsku pristojbu niti druge troškove postupka a da time ne ugrozim vlastitu egzistenciju. Istodobno je podnošenje tužbe osnovano i temelji se na pisanim očitovanjima same VŠZP, koja je priznala da protiv mene ne postoji nikakva tražbina.

Ujedno prilažem izjavu pod prisegom o svojim imovinskim prilikama i o podnesenom prijedlogu za stečaj u Njemačkoj.

„Prijedlog za stečaj podnio sam u Njemačkoj kao fizička osoba, no sud ga je pogreškom ocijenio kao poduzetnički. Trenutačno pripremam novi prijedlog kao nepoduzetnik (Privatinsolvenz), što odgovara mojoj stvarnoj situaciji – bez prihoda sam, bez poslovanja i bez imovine.“

II. Prijedlog

Predlažem da sud na temelju § 138 st. 1 CSP odluči da me u cijelosti oslobađa plaćanja sudske pristojbe u postupku protiv Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.



Peter Ferenc

U Kumhausenu, Njemačka, dana 10.07.2025.

[Dokument potpisan QES-om]

Izjava pod prisegom o imovinskim prilikama

Ja, niže potpisani

Peter Ferenc

datum rođenja: 24.10.1964

prebivalište: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Savezna Republika Njemačka

Časno izjavljujem da:

1. Od 2016. trajno živim u Saveznoj Republici Njemačkoj.
2. Trenutačno sam bez ikakvog redovitog prihoda.
3. Ne primam nikakve socijalne naknade, potpore ni bolovanje.
4. Ne posjedujem nikakvu imovinu na području Slovačke Republike ni u inozemstvu, uključujući nekretnine, vozila, račune i drugu imovinu.
5. Nalazim se u stanju osobne insolventnosti i pri nadležnom sudu u Njemačkoj podnio sam prijedlog za stečaj kao fizička osoba (nepoduzetnik). Postupak je trenutačno u fazi ocjenjivanja.
6. Sve moje redovite životne troškove pokrivaju isključivo doprinosi bliskih osoba, a ne iz zaposlenja ili poslovanja.

Ovu izjavu dajem slobodno, svjesno i s punom odgovornošću za istinitost navedenih podataka, koje sam spreman u svakom trenutku vjerodostojno potkrijepiti.



Peter Ferenc

U Kumhausenu, Njemačka, dana 10.07.2025.

[Dokument potpisan QES-om]

Izjava o stanju stečajnog postupka u Njemačkoj

Ja, niže potpisani

Peter Ferenc

datum rođenja: 24.10.1964

prebivalište: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Savezna Republika Njemačka

izjavljujem sljedeće:

Ja sam fizička osoba bez prihoda i imovine koja se nalazi u osobnoj financijskoj oskudici.

Pri nadležnom sudu u Njemačkoj podnio sam prijedlog za stečaj koji je međutim pogrešno razvrstan kao „poduzetnički“. Trenutačno pripremam novi prijedlog za stečaj kao obična fizička osoba (Privatinsolvenz) u skladu sa stvarnim stanjem, jer ne obavljam nikakvu poduzetničku djelatnost i nikada nisam djelovao kao samostalni djelatnik u Njemačkoj.

Nakon podnošenja novog prijedloga slovačkom ću sudu predložiti potvrdu o uvrštenju u stečajni postupak.

Ovu izjavu dajem kao dio podloga za zahtjev za oslobođenje od sudske pristojbe.



Peter Ferenc

U Kumhausenu, Njemačka, dana 10.07.2025.

[Dokument potpisan QES-om]

Izjava pod prisegom o zadiranju i šteti

Ja, niže potpisani

Peter Ferenc

datum rođenja: 24.10.1964

prebivalište: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Savezna Republika Njemačka

Časno izjavljujem da:

Zbog neosnovanog postupanja Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VŠZP), koja je protiv mene izdala izvješće o zaostacima br. 2427017713, bio sam izložen ovršnom postupku br. 156EX 171/25, u kojem je blokiran moj bankovni račun.

Ta se ovrha odvila a da nisam bio unaprijed obaviješten, upozoren ili uredno poučen o mogućnosti obrane. Nikakva mi odluka nije dostavljena, deklarirani dug nikada nije postojao, a tražbina je konstruirana i kasnije u cijelosti ukinuta od strane VŠZP.

Unatoč tomu ovršno mi je zadržana gotovina i onemogućen pristup računu, što mi je prouzročilo:

- stanje egzistencijalne nesigurnosti,
- znatan stres, pogoršanje zdravlja i psihičku napetost,
- narušavanje mogega dostojanstva kao građanina EU-a koji ništa nije skrivio.

Uvjeren sam da je to zadiranje bilo u suprotnosti s načelima pravne države i dobrim običajima te je predstavljalo zlouporabu ovlasti javne institucije.

Ovu izjavu dajem kao podlogu za svoju tužbu za naknadu štete.

Peter Ferenc

U Kumhausenu, Njemačka, dana 10.07.2025.

[Dokument potpisan QES-om]

Popis priloga uz tužbu:

1. Zahtjev za oslobođenje od sudske pristojbe prema § 138 CSP,
2. Izjava pod prisegom o imovinskim prilikama,
3. Kratka izjava o stanju postupka u Njemačkoj (novi prijedlog je u pripremi i odnosi se na običnu fizičku osobu).
4. Izjava pod prisegom o zadiranju i šteti.